

**APRUEBA MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL
DE PICHILEMU, SECTOR PUNTA DE LOBOS**

PICHILEMU, 24 Octubre 2016

CONSIDERANDO:

- Decreto Exento N°3715 del 21 de Octubre de 2014, donde se Aprueba inicio de procediendo Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Sector Punta de Lobos.
- Ord. 1108 del 31 de Diciembre de 2014 del Señor Alcalde a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Giovanna Araya avisa inicio de procedimiento formulación de Modificación No sustancial del Plan Regulador Comunal de Pichilemu para su información.
- Ord. 9 del 5 de Enero de 2015 del Señor Alcalde a Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo donde informa inicio proceso consulta a la comunidad y aprobación Modificación Plan Regulador comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
- Ordinarios 06-07-08 del 05 Enero 2015 del Sr. Alcalde a junta de Vecinos Villa Esperanza, Junta de Vecinos Playa Hermosa y Asociacion "Conservación de Raíces Milenarias del Borde Costero" respectvamente (Ord. 06 recibido por mano. Ord. 07 y 08 recibido por carta certificada).
- Publicaciones de fechas de audiencia pública y exposición a la comunidad en Diario El Rancagüino de fechas 2 y 7 de Enero de 2015.
- 1era Reunión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de fecha 8 de enero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N°7 del 9 de Enero de 2015.
- 1era Audiencia Pública de fecha 8 de enero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N°6 del 9 de Enero de 2015.
- Sesión Ordinaria N°2 de Honorable Concejo Comunal de fecha 9 de Enero de 2015, acreditado por Certificado N° 95 de Secretaria Municipal del 15 de junio de 2016, donde se expuso el contenido de la Propuesta de Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu Sector Punta de Lobos, el cronograma de participación ciudadana y su proceso de aprobación.
- Certificado N°1 del 4 de Febrero de 2015, del Encargado de comunicaciones que acredita que se difundió la Audiencia Pública N°1 y Exposición Pública en las radios locales, en las fechas 05 y 06 de enero 2015.
- Exposición Pública reglamentaria por 30 días en Centro Cultural Ross, acreditado mediante Certificado de Secretaria Municipal N°11 del 17 de Febrero de 2015, entre los días 9 de Enero y 9 de Febrero de 2015.
- Ord. 153 al 158 del 9 de Febrero de 2015 del Alcalde informando a los Concejales la Audiencia Pública N°2 y el cierre del proceso de exposición.
- Citación por mano a 2da Audiencia Pública a todas las Juntas de Vecinos de Pichilemu y Organizaciones Funcionales presentes en el área. Mediante Ord 159 al 179, emitidos por el Sr. Alcalde con fecha 09.02.2015.
- 2da Audiencia Pública de fecha 10 de febrero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N°13 del 17 de Febrero de 2015
- 2da Reunión reglamentaria del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de fecha 10 de Febrero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N°12 del 17 de Febrero de 2015.
- Cartas de observaciones ingresadas a la oficina de partes municipales de propietarios área afectada: Andrés Galecio, Matthias Casanello, Héctor Peña,

- Felipe García y Beatriz Valenzuela (asesor) del 6 de Febrero de 2015 bajo registro V-122, de Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures Punta de Lobos del 24 de Febrero de 2015 bajo registro V-298, de Corporación Comité de Defensa de Punta de Lobos y del Bordo Costero del 25 de Febrero de 2015 bajo registro V-303, de Asociación Gremial Cámara de Turismo de Pichilemu del 25 de Febrero de 2015 bajo registro J-167, de Agrupación de Adelanto de Punta de Lobos del 26 de Febrero de 2015 bajo registro V-313 y del Club de Surf Punta de Lobos del 26 de Febrero de 2015 bajo registro V-319.
- Sesión Ordinaria N°2 de Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de fecha 9 de Marzo de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 97 del 15 de junio de 2016.
 - Sesión Extraordinaria N°5 de Honorable Concejo comunal de fecha 10 de Marzo de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 96 del 15 de junio de 2016.
 - Ord 448 del 15 de abril de 2015 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
 - Ord. 730 del 15 de Mayo de 2015 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins al Sr. Alcalde.
 - Ord. N°4103 del Contralor Regional Sr. Héctor Parra Rojas del 28 de Julio de 2015, al Sr. Alcalde.-
 - Ord. N° 775 del 15 de Julio de 2015, del Alcalde de Pichilemu a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Sra. Giovanna Araya
 - Ord. N° 153681/15 del 2 de Septiembre de 2015 del Subsecretario del Medio Ambiente Sr. Marcelo Mena, donde se acredita que la Modificación Plan Regulador Comunal sector Punta de Lobos no es sustancial.
 - Memorándum N° 808 del 4 de Septiembre de 2015, del DOM al encargado de Informática de la Municipalidad de Pichilemu,
 - Ord. N°1001 de fecha 10 de septiembre de 2015 del Sr. Alcalde a Honorable Concejo Comunal, donde se adjunta información de la modificación expuesta entre los días 09 de Enero y 09 Febrero 2015.
 - Sesión Extraordinaria N°12 de Honorable Concejo Comunal de fecha 7 de Octubre de 2015, donde se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Extraordinaria N°5.
 - Sesión Extraordinaria N°2 del Honorable Concejo comunal de fecha 30 de Marzo de 2016, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 98 del 15 de junio de 2016, donde se toma acuerdo de cada una de las observaciones recibidas y se aprueba por unanimidad de los concejales presentes, el Proyecto de Modificación de Plan Regulador de Pichilemu, Sector Punta de Lobos.
 - Sesión Extraordinaria N°4 de Honorable Concejo comunal de fecha 19 de Abril de 2016, donde se aprueba Acta de Sesión Extraordinaria N°2, con excepción del concejal que no estuvo presente, acreditado por certificado N° 99 del 15.06.2016 de la Secretaria Municipal.-
 - Oficios de respuesta observaciones recibidas:
 - Ord. 459 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V122 del 6 de Febrero de 2015 de Propietarios área afectada: Andrés Galecio, Matthias Casanello, Héctor Peña, Felipe García y Beatriz Valenzuela (asesor).
 - Ord. 457 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V298 del 24 de Febrero de 2015, Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures Punta de Lobos.
 - Ord 456 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V 303 del 25 de Febrero de 2015, Corporación Comité de Defensa de Punta de Lobos y del Bordo Costero.
 - Ord. 458 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro J167 Del 25 de Febrero de 2015, Asociación Gremial Cámara de Turismo de Pichilemu.
 - Ord. 455 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V313 del 26 de Febrero de 2015, Agrupación de Adelanto de Punta de Lobos.

Ord. 454 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V319 del 26 de Febrero de 2015, Club de Surf Punta de Lobos.

- Ord. 593 del 16 de junio de 2016, de Alcalde a Contralor Regional de O'Higgins, respecto a Oficio N°4103.
- Ord 676 del 6 de julio de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo antecedentes de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
- Ord. 1466 del 8 de agosto de 2016 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins, donde suspende plazo de revisión.
- Ord. 871 del 29 de agosto de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
- Ord 1009 del 22 de septiembre de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
- Ord 1791 del 27 de septiembre de 2016 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins que remite informe técnico n°2 de fecha 26 de septiembre de 2016 e informa favorablemente la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
- Memorándum N° 999 del Director de Obras de Obras al Sr. Alcalde de fecha 24.10.2016.-
- Memorándum N° 2462 del Alcalde al Secretario Municipal de fecha 24.10.2016.-

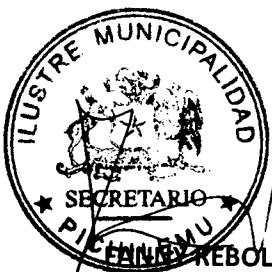
VISTOS :

- Las facultades que me confiere los Artículos N°3, letra b, N° 5, letra k, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.-
- Las facultades que le confiere al Honorable Concejo Comunal el Artículo N°65, letra b, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.-
- Lo dispuesto en los Artículos 5, 41, 42, 43, 44 y 45 de Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Decreto Exento de subrogancia N°1046 del 13 de junio de 2016.

DECRETO

EXENTO 2200 /

1. **APRUEBESE** Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Sector Punta de Lobos, según se indica en Plano PRCP-MPL-01, Memoria Explicativa, Folios 271 al 295 y Ordenanza, Folios 296 al 298 adjunta.
2. **ORDENESE** publicar en Diario Oficial e Inscribir en Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu.



ENRIQUE REBOLLEDO LIZANA
Secretario Municipal

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DANTE CORNEJO GONZALEZ
Alcalde (s)

**I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA**

MEMORANDUM N°2462

PICHILEMU, 24 Octubre 2016.-

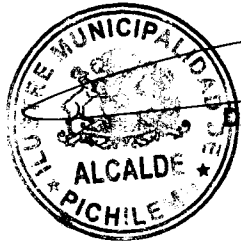
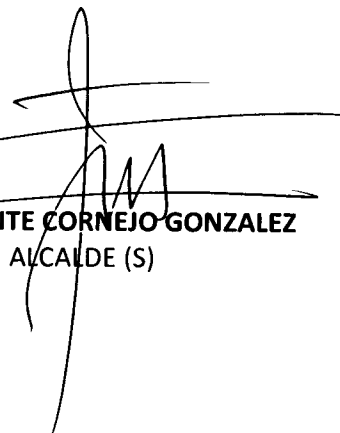
**DE : ALCALDE (S)
DANTE CORNEJO GONZALEZ**

**A : SECRETARIA MUNICIPAL
FANNY REBOLLEDO LIZANA**

1.- A través del presente, solicito a usted confeccionar Decreto aprobatorio y promulgación en Diario Oficial del proceso Modificación Plan Regulador Comunal, Sector Punta de Lobos, de acuerdo a lo solicitado por el Director de Obras Municipales mediante mediante Memorándum N° 999 de fecha 24.10.2016 al suscrito.-

2.- Se adjunta oficio 1791 del SEREMI MINVU VI Región de fecha 27.09.2016, Informe Técnico N° 2/2016 del 26.09.2016 del SEREMI MINVU VI Región y documentación que respalda el proceso, desde folio 1 al 299.-

Saluda Atentamente a Usted



DANTE CORNEJO GONZALEZ
ALCALDE (S)


DCG/BVG/bvg.
C/c

- Archivo.-

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA
DIRECCION DE OBRAS

MEMORANDUM N° 999

PICHILEMU, 24 Octubre 2016.-

DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A : ALCALDE (S)
DANTE CORNEJO GONZALEZ

- 1.- A través del presente, solicito a usted aprobación de proceso Modificación Plan Regulador Comunal, Sector Punta de Lobos, mediante Decreto Exento.-
- 2.- Se adjunta oficio 1791 del SEREMI MINVU VI Región de fecha 27.09.2016, Informe Técnico N° 2/2016 del 26.09.2016 del SEREMI MINVU VI Región y documentación que respalda el proceso, desde folio 1 al 299.-

Saluda Atentamente a Usted



BENJAMIN VIU GARCIA
Arquitecto
Director de Obras Municipales

BVG/bvg.
C/c

- Archivo.-



0271



ESTUDIO REFORMULACION
PLAN REGULADOR COMUNAL
COMUNA DE PICHILEMU
SECTOR PUNTA DE LOBOS

MEMORIA EXPLICATIVA

Marzo 2016



Felipe Barria – Arquitecto Consultor





ÍNDICE

I	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Objetivos de La Modificación al Plan Regulador Comunal de Pichilemu	4
1.2	Contexto Regional y Provincial	5
1.3	Análisis de la legislación urbana y ambiental vigente	9
II	DIAGNÓSTICO	13
2.1	Síntesis Diagnostico del sistema natural y medio ambiente.	13
2.2	Síntesis Diagnostico del sistema económico.	17
2.4	Síntesis Diagnóstico de la Planificación	19
III	ALCANCES DE LA MODIFICACION - SECTOR PUNTA DE LOBOS	21
3.1	Área Modificación	21
3.2.	Alcances de la Modificación	21
3.3	Consideraciones respecto de sistemas de abastecimiento sanitario	23
3.4	Consideraciones respecto de sistemas vial y transporte	24
3.5	Consideraciones respecto de Áreas de Protección Ambiental, Cultural e infraestructura	24

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor

2





I. INTRODUCCION

El Plan Regulador representa un necesario instrumento de ordenamiento para la armónica localización de las actividades, la correcta dirección de la inversión pública y una herramienta de desarrollo económico y social para la comunidad.

El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Sector Punta de Lobos, el cual es parte integrante del mismo, en conjunto con la respectiva Ordenanza Local y Planos.

La modificación producto de esta Memoria se enmarca en un proceso que data desde el año 2011, con la ejecución de un estudio de Adecuación del instrumento que pretendía actualizar la normativa existente en la comuna, a través de la ejecución de los respectivos Planes Reguladores los factores de riesgo asociados a inundación por maremoto y remoción en Masa. En forma simultánea se elaboraron ajustes normativos y modificaciones menores, dentro de las cuales se encuentra esta.

El inicio del procedimiento se efectuó mediante Decreto Exento N°3715 del 21 de Octubre de 2014, donde se Aprueba inicio de procediendo Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Sector Punta de Lobos.

La Modificación, en particular, cambia la zonificación de una área especificada como P2 (*Protección de Interés Paisajístico*) y 2 porciones de Área Verde (E), por una nueva zonificación de Área verde (E1), la cual se crea para permitir el desarrollo de un gran parque de borde costero asociado a la actividad de deportes náuticos, del Surf y del desarrollo pesquero artesanal, los cuales se ha convertido en parte central del desarrollo turístico y económico de la comuna,

Las anteriores zonas habían quedado obsoletas por las directrices de la Circular DDU 227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo referidas a la necesidad de hacer explícito en forma precisa los usos de suelo no permitidos en el área, con que la actual normativa no lo considera, lo que abre la posibilidad de permitir equipamientos de amplio rango e incluso vivienda, lo que en forma evidente irían en contra del espíritu original de las zonas.

Respecto del requerimiento de Evaluación Ambiental, esta modificación no requiere ser sometida a Evaluación a lo instruido por la Ley de Bases del Medioambiente, referido a la inclusión del componente de evaluación ambiental de la Modificación, se puede aseverar que la Modificación propuesta no cuenta con las condiciones de ser ingresado al sistema según lo dispuesto en Circular DDU 247, esto fue informado mediante Ord. 1108 del 31 de Diciembre de 2014 del Señor Alcalde a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Giovanna Araya avisa inicio de procedimiento formulación de Modificación No sustancial del Plan Regulador Comunal de Pichilemu para su información.

 D+U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





1.1. Objetivos de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu.

• Objetivos Generales

a. Mejorar la accesibilidad al borde costero

A la luz de lo instruido en la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada el año 2014, se reconoce la garantía del acceso equitativo a los Bienes públicos urbanos, lo que en términos simples significa que se debe propender a evitar la privatización de los bordes de acceso al mar

b. Preservar las condiciones ambientales del borde costero

Se reconoce el borde costero como un soporte fundamental en la planificación y diseño de las intervenciones en el territorio, por lo tanto la preservación de sus condiciones fundamentales de sostenibilidad son intransables, muy en especial en caso de Punta de Lobos, el cual posee atributos no sólo de paisaje, sino también de patrimonio histórico y biológico relevante.

Esto también está en línea con las instrucciones de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano en sus objetivos de equilibrio Ambiental.

c. Entregar espacio público asociado a actividades turísticas

En línea con la vocación comunal expuesta en el Pladeco comunal, se privilegia el desarrollo de actividades turísticas en el borde costero, de un uso amplio y no excluyente, que permita la sustentación de agentes económicos

• Objetivos Específicos

a Actualizar normativa de borde ajustándola a la instruida por el Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero (PRIBC).

Ya que en el año 2010 se promulga el PRIBC, que establece el ordenamiento territorial de todo el borde oceánico de la región de O'Higgins, y al ser un Instrumento de nivel superior jerárquico, el plan regulador comunal, debe ajustarse a sus parámetros y directrices.

b. Constituir un paseo de área verde que dé continuidad al área de playa, frente al sector Punta de Lobos, el cual constituye un espacio de práctica de surf a nivel mundial y que requiere un espacio urbano público que lo acoja.

A partir de la declaración de utilidad pública del concepto Parque Comunal, se factibiliza la opción de expropiación por parte de los organismos del estado, para garantizar la ejecución de un proyecto a nivel comunal.

c. Redefinir las condiciones de uso de suelo de las zonas de Área verdes en la comuna, actualizándola a las condiciones nuevas impartidas mediante Circular de la División e Desarrollo Urbano DDU 227.

Ya como se mencionó en la introducción, la normativa existente que pretendía preservar el borde costero, quedó obsoleta por la aplicación de la Circular aludida, corresponde al municipio su actualización, para mantener los objetivos de planificación originales vigentes.

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





1.2. Contexto Regional y Provincial.

La sexta región de Chile presenta quizás una de las mayores diversidades regionales del país, en relación a paisaje, recursos productivos y naturales, y sistema de asentamientos humanos. Por su particular posición forma parte del escenario dominante del desarrollo territorial nacional, al estar integrada a la Macrozona central del país, en conjunto con las regiones V y Metropolitana. Cuenta, con importantes riquezas mineras, presenta uno de los mayores desarrollos en el sector agropecuario originado en sus abundantes y fértiles suelos y disponibilidad de agua de riego, y, por razones de su proximidad a la capital, junto a la presencia de una estructura de comunicaciones y de transporte histórica, ha logrado estructurar un sistema de asentamientos jerarquizado, encabezado por la ciudad cabecera- Rancagua- que se constituye en su principal centro de servicios, seguida por San Fernando y a partir de esta por una constelación de ciudades y localidades.

En función a su estructura geográfica, caracterizada por la presencia de las dos cordilleras principales del país, una malla de valles transversales asociados a un sistema hidrológico de importancia, la región y sus provincias presentan un heterogéneo nivel de consolidación y desarrollo.

A partir de estos antecedentes básicos en relación con su orden territorial es posible observar cuales han sido las tendencias recientes de desarrollo económico regional, las que en lo principal se vinculan a un fuerte desarrollo del agro, a la inserción de la región en el territorio forestal de Chile, mediante la reconversión de suelos degradados, la consolidación del rol minero regional, y más recientemente, la materialización de importantes obras y proyectos vinculados a la explotación turística de sus innegable atributos, en particular relacionados con su borde costero y muy particularmente por el desarrollo turístico experimentado por los Lagos Rapel y Vichuquén como principales atractivos regionales.

Por su proximidad a Santiago y el sistema urbano central, la región en su sector norte se integra a la provincia de San Antonio, principal puerto de servicios a la región - fruta y productos mineros- relación que se ha visto fuertemente estimulada por la materialización de la ruta de la fruta, vía que redujo notoriamente los tiempos y costos de comunicación y de transporte con el principal puerto nacional. En esta relación también es posible verificar el peso "gravitacional" que ejerce Melipilla como ciudad intermedia de la región metropolitana, sobre el sistema de asentamientos rurales ubicados al norte de la región.

En el marco de estas breves notas, es particularmente importante señalar los desafíos principales que presentan los territorios comunales costeros regionales. Una primera consideración de importancia es la verificación del relativo menor nivel de consolidación y desarrollo que presenta la zona costera regional en relación con el resto del territorio regional. Esto, se hace evidente en el relativo menor nivel de poblamiento, mayor participación de la población rural, tamaño medio de los asentamientos existentes, disponibilidad de servicios urbanos, y, en elementos tales como la falta de una red vial de sentido norte sur que integre estos territorios al sistema costero central. Dicho de otra forma, las zonas costeras de esta región presentan un evidente menor nivel de desarrollo y consolidación en relación con los alcanzados por la V Región, la que históricamente ha prestado el rol de servicios turísticos, residenciales, recreacionales y portuarios para Santiago, y por lo mismo, encierran un potencial importante derivado de la creciente demanda por nuevas localizaciones residenciales y turísticas, vinculadas a las mejoradas capacidades de desplazamiento e inversión que muestra la población del país.

Esta constatación encuentra en las propuestas de desarrollo regional un también evidente contrapunto, toda vez que en los planes vigentes y propuestas de ordenamiento intercomunales en estudio, se apunta precisamente a la superación de las barreras de infraestructura (accesibilidad, comunicaciones y servicios) que se infiere, han constituido los elementos de soporte ausentes en la estimulación de un sostenido proceso de desarrollo. Adicionalmente a ello se establece como hipótesis principal el que los recursos paisajísticos, patrimoniales, productivos y culturales de esta zona, son capaces de sostener un programa sistemático de inversiones orientado a la integración efectiva de estos territorios al sistema regional por una parte, y al sistema macrozona central/ borde costero por la otra

D:U

Felipe Barria - Arquitecto Consultor





Por su parte, el sistema de asentamientos de las comunas costeras, expresa la lógica de asentamiento asociada a la provisión de servicios y mercado a hinterlands rurales, cuenta con la presencia de ciudades vinculadas esencialmente con el turismo estacional a lo que debe agregarse una abundante, característica y muy valiosa red de asentamientos con una fuerte condición histórica, los cuales formal y culturalmente integran uno de los ejemplos mas potentes de nuestra tipología nacional de asentamientos. Estos constituyen un gran potencial de soporte a la generación de ofertas innovativas y con impacto territorial asociadas al agroturismo, turismo arquitectónico y cultural especializado e investigación histórica, todo ello relacionado con, por ejemplo, rutas turísticas.

Otra condición especial de estas zonas, que puede interpretarse como restricción pero también como potencial, la constituye su difícil topografía, la que permite caracterizar esta parte de la región como discontinua, diversa, y por lo mismo dotada de una interesante variedad de ofertas de interés para la consolidación de asentamientos y usos productivos.

La obvia vinculación de la comuna de Navidad con el sistema urbano y de usos de la V Región costera, con su marcado destino turístico asociado a la práctica de deportes de vela náuticos, con un relativo aislamiento de las comunas sureñas de Pichilemu y Paredones es un ejemplo de ello.

Fig. 1.1.- Esquematzación del Area de Influencia de la Macro Región Central



Fuente: Elaboración Propia

En un análisis de las oportunidades de la costa de la Sexta Región la accesibilidad juega un rol protagónico. Otro punto importante es la baja densidad de ocupación de las costas que enfrentados a las costas de la quinta región ofrecen un potencial lugar de localización para las actividades turístico – recreacionales demandadas por la Macro Zona Central. El proyecto Ruta Costera ofrece otra es un tercer factor potenciador de la costa regional, ya que vitaliza y comunica el sistema de borde mar promoviendo la unidad físico/espacial del área.

D+U

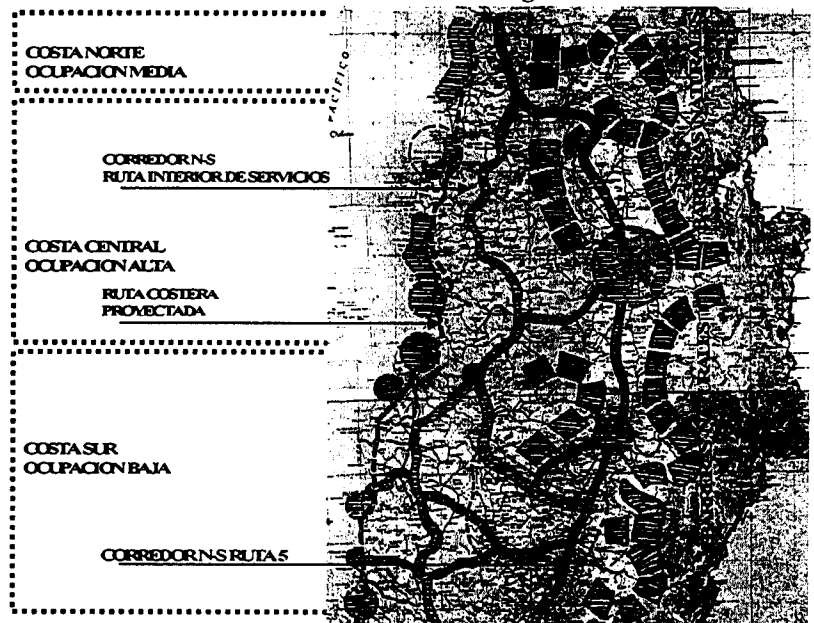
Felipe Barria – Arquitecto Consultor

6





Fig. 12.- Accesibilidad y oportunidades urbanas de la costa de la VI Región

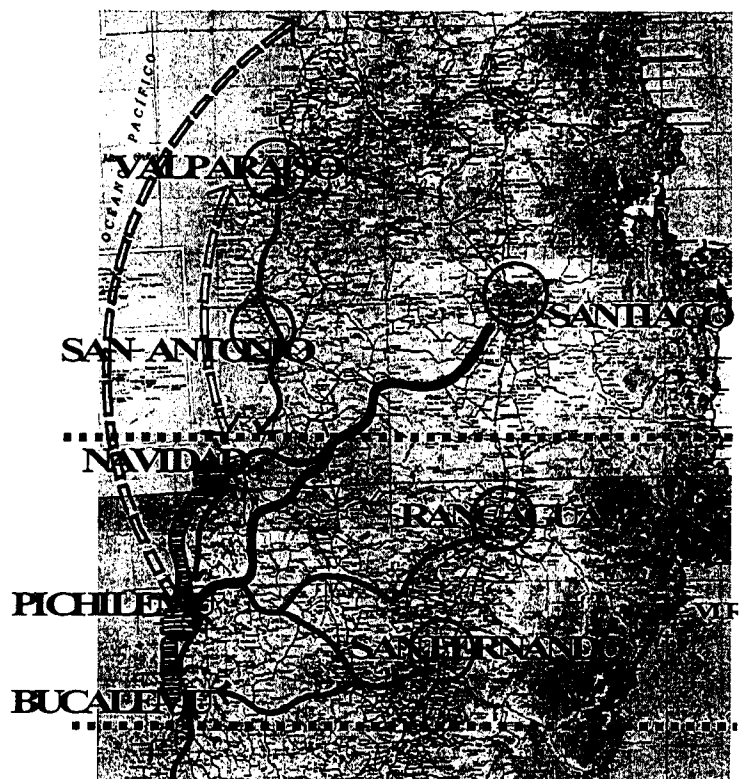


Fuente: Elaboración

En consecuencia, la intención de generar una vía longitudinal costera podría superar la condición de aislamiento. Por su parte, el par comunal Pichilemu - Paredones, es en su vocación una zona de extensión del sistema principal de asentamientos regional relacionado con la Ruta 5, en la cual se emplazan las principales ciudades de la región.

En cuanto al sistema de centros poblados, a nivel provincial se jerarquizan tres cabezas funcionales costeras, que son Navidad (de servicios agrícolas y turismo), Pichilemu (Gubernamental, Servicios Principales, Turismo y Cultura), y Bucalemu (Turístico y Pesca Artesanal).

Fig. 13.- La Costa De La VI Región Como Un Area De Oportunidades Para La Macro Región Central



Fuente: Elaboración Propia

D:U

Felipe Barria - Arquitecto Consultor

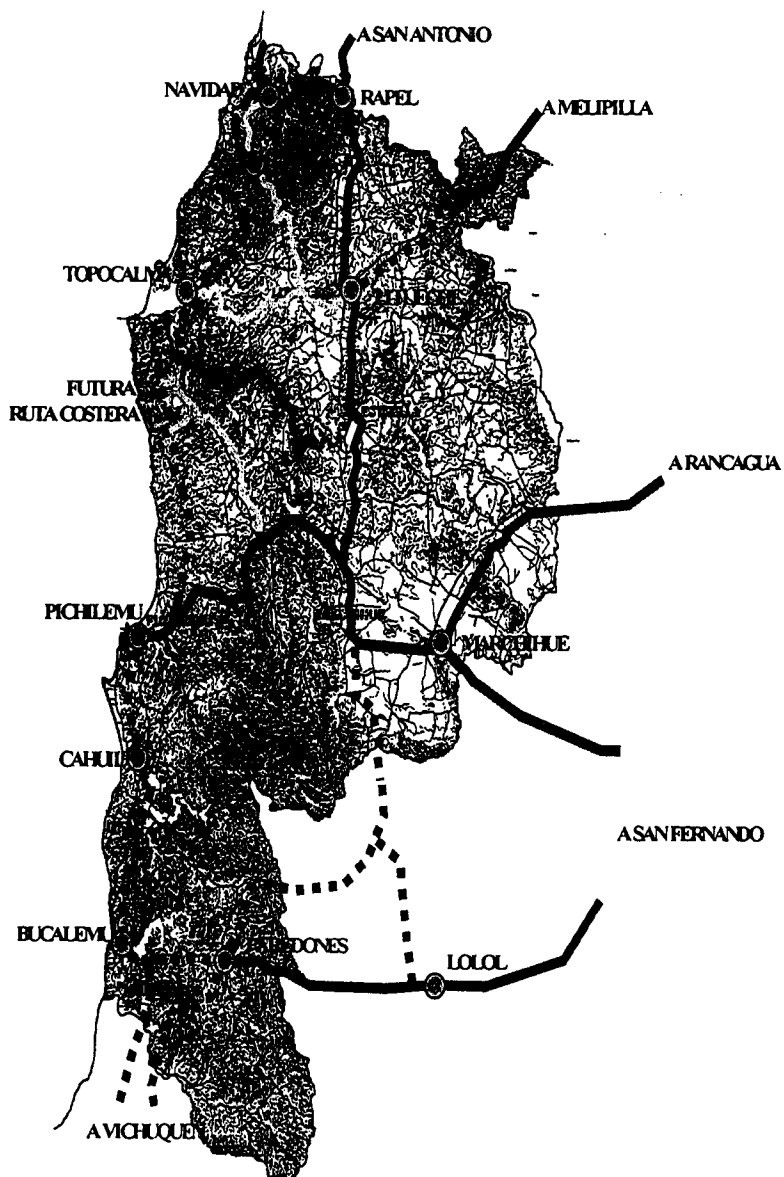




Paralelamente a estas se desarrolla una vialidad que estructura el área del Secano Costero Interior que une las localidades de Rapel, Litueche y Paredones mejorando las actividades que allí se realizan.

La importancia de estas intervenciones además de mejorar los niveles de integración con el resto del territorio provincial, es el mejorar las relaciones internas lo que permite una identificación del sector y una asociación funcional, configurando una agrupación de centros poblados relacionados de manera integral..

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA PROVINCIA CARDENAL CARO



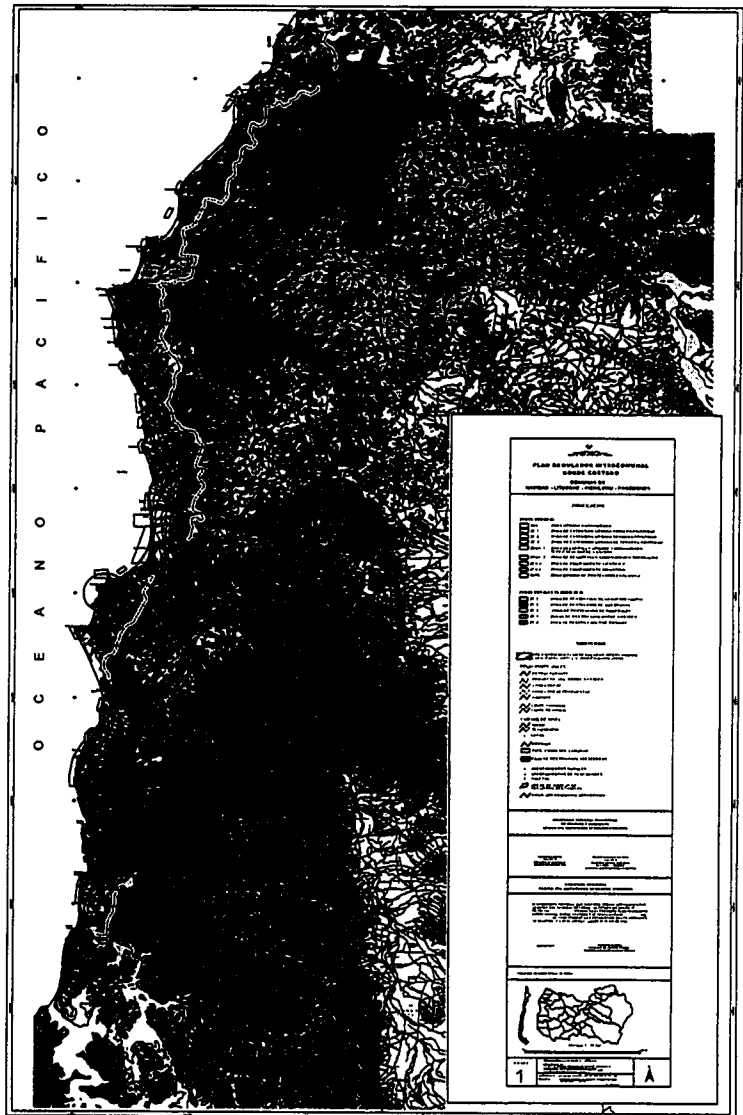
D:U

Felipe Barria - Arquitecto Consultor





1.3. Análisis Legislación Urbana y Medioambiental Vigente
a. Plan Regulador Intercomunal Borde Costero (PRIBC)



El Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero de la sexta Región (PRIBC) se estructura principalmente a partir de la definición de una ruta costera a una distancia que oscila entre los dos y cinco km de distancia al borde mar, definiendo al lado oriente de esta ruta una gran zona ZR4 de preservación paisajística-ecológica y determina zonas menores al poniente de esta ruta que grosso modo, así como lo ilustra el esquema anterior, define zonas de expansión y reserva urbana y zonas de protección agrícola y forestal en proporciones similares.

Las zonas de expansión urbana oscilan con densidades entre los 150 y 50 habitantes por hectárea, cuadruplicando las densidades en las localidades existentes y aumentando su área urbana en el desarrollo futuro hasta cinco veces sus superficie. Las zonas de protección agrícola y forestal se encuentran definidas muy próximas al borde costero, las que se ven mas afectadas por la acción del viento que las del interior, las que a su vez se ven afectadas por la erosión del suelo, siendo precisamente éstas las que debieran dedicarse al desarrollo forestal.





Áreas de Riesgo de Borde Costero AR-1

Artículo 26: Áreas de Riesgo de Borde Costero, AR-1

Estas Áreas tienen por finalidad proteger los asentamientos humanos debido a riesgo físico por potenciales fenómenos de remoción en masa en las Unidades Geomorfológicas la zona de contacto continental y marítimo, definidas en los estudios de base del presente Estudio.

Se trata de aquella franja costera, de dominio público o privado, que alberga playas, terrenos de playa, dunas y campos dunarios, acantilados, desembocaduras, roqueríos, áreas de pesca artesanal de borde de mar, y caletas artesanales, lagunas litorales (albuferas).

Constituyen áreas de riesgo donde existe confluencia de fenómenos propios de la geomorfología y geología del área con ocurrencia o potencialidad de áreas con riesgo de deslizamiento de tierras, debido principalmente a pendientes acentuadas, de 16 a 35°, se asocia a las áreas con riesgo de derrumbes.

Asimismo corresponde a áreas con riesgo de derrumbes (remoción en masa), debido principalmente a la fuerte pendiente, superior a 36°, se asocia a acantilados vivos y muertos en la zona costera identificados en plano de zonificación.

No se permiten edificaciones de ningún tipo, así como proyectos de uso habitacional, que no presenten los estudios de mitigación de riesgos de acuerdo a los contenidos del artículo 2.1.17 de la OGUC.

Asimismo las autorizaciones de instalación de infraestructura y equipamiento para la faja litoral definida por el D.S. N°47/92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se encuentran supeditadas a las autorizaciones contenidas por el D.S. N° 475 del Ministerio de Defensa Nacional que define la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y Crea Comisión Nacional que indica.

B. Normativa Ambiental

Aplicable a la Modificación Sector Punta de Lobos

• Consideraciones Ambientales del actual Plan Regulador.

El plan existente se encuentra aprobado ambientalmente bajo Resolución N° 63/2004 de fecha 8 de Junio de 2004, mediante el mecanismo de Declaración de Impacto Ambiental, donde se desarrolló como relevante las áreas de Protección ambiental P1 (Área costera de playa) y P2 (de Protección del valor paisajístico) donde se enmarca el área de modificación, cuyo principal objetivo es precisamente la conservación de sus atributos-

• Consideraciones Ambientales Modificación Plan Regulador.- Sector Punta de Lobos

Tal como está concebida la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, se estimó que ésta no requería ser incorporada al sistema de Evaluación Ambiental Estratégica dado que según la DDU N° 247 Circular de la División de desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se especifica en su Artículo 5.6 respecto a los umbrales que constituyen sustancialidad en la modificación, los cuales son:

a. Que se amplíe el área urbana, salvo que se circunscriba dentro de las áreas de extensión urbanas que hayan establecido un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, en cuyo caso no se entenderá como una modificación sustancial.

b. Se incremente la densidad sobre un 20%

c. Se incremente el coeficiente de construtibilidad sobre un 30%

d. Se incremente la altura sobre un 20%

Estas tres anteriores sobre los parámetros y condiciones definidas en el Artículo 2.1.13.de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e. Se incorporen o modifiquen en zonas del plan territorios destinados a la infraestructura y/o actividades productivas

f. Se permita vivienda en las zonas destinados a la infraestructura y/o actividades productivas.

g. Cuando las actividades destinadas a la infraestructura y/o actividades productivas aumenten el riesgo conforme a la calificación que dispone el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Respecto de ésta condiciones, el diagnóstico es:

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





- a. No amplía el límite urbano, pues conserva el ya vigente.
- b. La altura se mantiene en un piso.
- c. Respecto de la densidad, ésta no estaba presente en las condiciones originales de la Zona P2, y dado que a su falta de definición, opera la aplicación del Artículo 2.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debiendo asumir una densidad de 250 hab/ha.; el proyecto de Modificación de Plan Regulador Comunal de Pichilemu, Sector Punta de Lobos, no permite uso residencial de ninguna manera, por lo cual el componente densidad no es aplicable y numéricamente 0.
- d. La construtibilidad no estaba establecida como parámetro en la Zona P2 original, por lo que a su falta, al igual que el punto anterior, opera de manera supletoria el Artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que arroja un factor de 0,5, siendo la construtibilidad propuesta en la Modificación de 0,02, es decir se reduce en un 96% la posibilidad de construtibilidad original.
- e. La Modificación propuesta no incorpora ni modifica (porque no los hay) territorios destinados a la infraestructura y/o actividades productivas.
- f. Por lo anterior, tampoco se permite vivienda en las zonas destinados a la infraestructura y/o actividades productivas.
- g. Adicionalmente, tampoco se producen actividades destinadas a la infraestructura y/o actividades productivas que aumenten el riesgo conforme a la calificación que dispone el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Asimismo se hizo el análisis respecto del futuro Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, publicado en el portal institucional del Ministerio, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros mediante acuerdo N°9 del 16 de Junio de 2014 (que también define cuales son las condiciones que hacen que una Modificación de un Plan Regulador se entienda como "sustancial"), el cual a la fecha las cuales son:

- i) Que se amplíe el área urbana, salvo que se circunscriba dentro de las áreas de extensión urbanas que hayan establecido un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, en cuyo caso no se entenderá como una modificación sustancial.
- ii) Que se disminuya alguna de las áreas verdes del Plan, en un porcentaje igual o superior al 5% de la superficie, sean estas plazas, parque u otras áreas verdes que tengan la calidad de bienes nacionales de uso público, declaratorias de utilidad pública con tal destino o superficies del terreno desinadas exclusivamente por el plano al uso de suelo áreas verdes.
- iii) Que se establezcan nuevas declaratorias de utilidad pública para vías colectoras, excluidos sus ensanches o los ensanches de otras vías que impliquen su recalificación como vía colectora.
- iv) Que se incorporen, en zonas existentes del plan o en nuevas zonas, territorios destinados a los usos de suelo infraestructura o de actividades productivas calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- v) Que se incorporen el uso residencial a cualquiera de las zonas mencionadas en el pto iv) precedente, sea que estas ultima se mantengan o se elimine con dicha modificación de plan.
- vi) Que se incremente la altura o la densidad por sobre un 20%de lo contemplado en el plan vigente, en alguna de las zonas o subzonas que se modifican, y
- vii) Que se incremente el coeficiente de construtibilidad o el coeficiente de ocupación de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plano vigente, en algunas de las zonas o subzonas que se modifican.

De las condiciones anteriores se puede concluir que la modificación propuesta en cada una de ellas se resume en lo siguiente:

- i) No amplía el límite urbano, pues conserva el ya vigente.
- ii) No se disminuye el área verde, sino que se amplía en una superficie de 174.580,76 mt2, lo que implica un aumento de 9 % respecto del Plan existente.
- iii) No se declara ninguna vialidad nueva en utilidad pública.
- iv) No considera usos de suelo en infraestructura o actividades productivas.
- v) No considera usos de suelo en vivienda.
- vi) No existe incremento en densidad, ya que no se permite vivienda y se mantiene la altura en 1 piso.
- vii) El coeficiente de construtibilidad se disminuye en los términos ya expuestos.

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





Estas consideraciones fueron presentadas en informe del mes de Diciembre, ingresado al Ministerio del Medio Ambiente mediante ORD 1108 del 31 de Diciembre de 2014, del Alcalde de Pichilemu, e ingresada el 6 de Enero de 2015, oficio que no obtuvo respuesta.

Por lo anterior se procedió a oficiar nuevamente mediante Ord. N° 775 del 15 de Julio de 2015, del Alcalde de Pichilemu a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Sra. Giovanna Araya que insiste en consulta de Ord. 1108 del 31 de Diciembre de 2014 sobre condición de No sustancialidad de la Modificación y sus probables ajustes, el cual fue respondido mediante Ord. N° 153631/15 del 2 de Septiembre de 2015 del Subsecretario del Medio Ambiente Sr. Marcelo Mena, donde se acredita que la Modificación Plan Regulador Comunal sector Punta de Lobos **NO es Sustancial**, por tanto no debe ser sometida a evaluación Ambiental Estratégica, además recomienda se incorpore a Proyecto de Plan Regulador en evaluación por parte de la Autoridad Ambiental.

**D:U**

Felipe Barria – Arquitecto Consultor



II Diagnóstico

2.1. Síntesis Diagnóstico del Sistema Natural y Medio ambiental

a. Atributos.

Clima: las temperaturas cálidas que se registran durante los meses de primavera y verano permiten el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del borde costero en con actividades turísticas y deportivo recreativas. Además con invierno templado y libre de heladas.

Vientos: El patrón de vientos reinantes indica que durante todo el año existe un predominio de vientos del Oeste seguido por sus componentes noroeste y suroeste; los menos frecuentes son los del sureste, este y sur. Este componente es fundamental para la conformación de grandes olas que son aprovechadas para la práctica de Surf, Windsurf y otras disciplinas similares, las cuales son el sustento del lugar en estudio.

Este patrón de relativa estabilidad en cuanto a la existencia de un patrón definido de vientos del Oeste, se traduce en un indicador para localizar industrias que generen o presenten potenciales efectos adversos sobre la calidad del aire y la salud de las personas. Por lo tanto, desde el punto de los vientos, las actividades productivas, deberían ubicarse al este de las localidades pobladas.

En esta categoría de Terrenos Planos, también existen formaciones con características que le confiere especial interés paisajístico como las zonas de borde de playa y borde de acantilados, las que deberían constituirse en zona de protección paisajística.

Medio Ambiente: En términos generales, el área de análisis cuenta con un medio ambiente libre de contaminación y deterioros graves e irreversibles. Exceptuando los procesos erosivos, el principal problema tiene relación con la falta de sistemas de evacuación y disposición final de aguas servidas del sector adyacente el cual en la actualidad debe ser resuelto a través de fosas sépticas y pozos absorbentes, se considera de suma urgencia la habilitación e redes de alcantarillado en el sector.



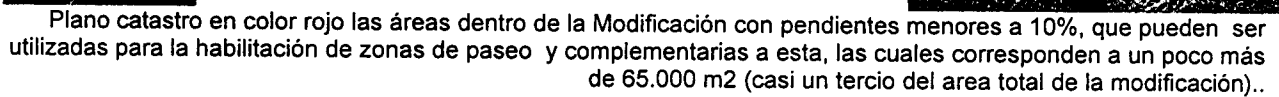
Zonas Naturales: la presencia de quebradas de gran riqueza biótica y la biodiversidad que se manifiesta en sectores de flora nativa y de matorral costero, constituyen un potencial en términos de creación de parques y de reservas nacionales de interés público y científico. El peligro que presentan estas áreas radica en la gran cantidad de senderos irregulares u espontáneos que se han generado en las bajadas, en particular en el sector de la Puntilla. Se recomienda un proceso de regularización y confección de bajadas formales para evitar proceso erosivos y de daño a la flora existente.,

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor

13





- **Quebradas:**

- Terrenos con fuerte pendiente:

Este punto se constata con la existencia de terrenos con fuerte pendiente, asociados a acantilados, con pendientes variables de entre un 30% y 100%, los cuales están sometidos al riesgo de derrumbes o deslizamiento de tierras, constituyendo un peligro inminente para la seguridad de los habitantes. Dentro del área de análisis las superficies relativamente planas (con pendientes de entre 0% y 10%) son del orden de las 6,5 Has lo que equivale a un 30% de la superficie total. En resumen la pendiente promedio se sitúa en torno a un 30%.





Área plana de la meseta que se quiebra abruptamente, generando dos realidades, una habitable y una segunda de acantilado

- **Servicios Sanitarios:**

El área de modificación no cuenta con área de concesión sanitaria, por lo que cualquier instalación y construcción debe resolver su saneamiento en forma de solución particular.

Esta situación limita de manera importante en desarrollo del sector y es un fuerte argumento para no justificar la intensificación del uso.

Por otro lado, ya que no existe sistema de evacuación de colectores de aguas servidas, todas las soluciones en el área deben ser saneamientos individuales aprobados por la autoridad sanitaria, los cuales en general no garantizan de forma sustantiva contaminar el subsuelo y en forma subsidiaria el borde marino.

- **Tsunami y maremoto**

La configuración de la costa favorece la formación de olas en caso de marejadas, situación que se asocia la existencia de terrenos bajos adyacentes al borde costero, con eventual riesgo de inundación por marejadas o tsunamis.

Vistos los efectos del maremoto del año 2010, se puede concluir que existe certeza que si bien es una variable sustantiva en la planificación costera, en el área de intervención de la presente modificación, el riesgo se circunscribe hasta la cota +20 msnm, lo que en la práctica significa que se radica exclusivamente en el sector de la playa y el acantilado, dejando el área de meseta libre de ese riesgo.

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor

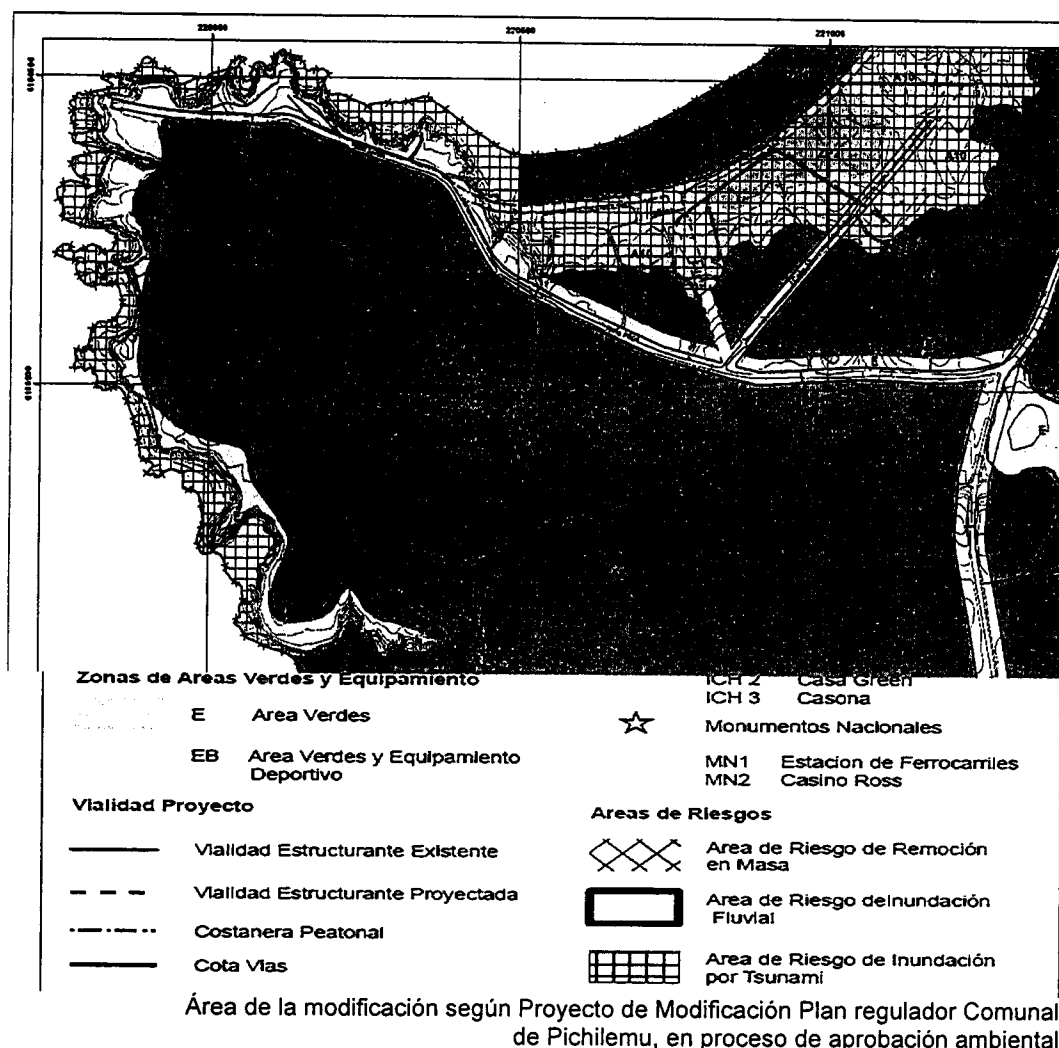
15





El proyecto de Modificación de Plan Regulador Comunal, efectuado entre 2010 y 2011, en la actualidad en revisión por parte de la autoridad ambiental, considera en el área de la modificación propuesta una superposición en zonificación de Riesgos de Inundación por Tsunami en la parte baja. Dado que se entiende que la modificación del Plan en curso incluye este componente de forma integral y en el entendido que tiene su curso independiente se asume como parte del proceso ya iniciado y no se incorpora al presente.

Ahora bien, es necesario precisar que la Zonificación propuesta de Parque Comunal ZE1 es incluso más restrictiva que la zona E de Área verde del proyecto del Plan, en cuanto a su posibilidad de uso, así entonces se considera que la zonificación de área verde propuesta en sí mismo se constituye como un instrumento de mitigación del riesgo de tsunami



Con todo, es recomendable que mientras no se promulgue la modificación en curso del Plan Regulador Comunal en proceso de evaluación ambiental estratégica, el Director de Obras Municipales sea observante de lo dispuesto en el Artículo 2.1.17 y aplique en forma obligatoria el Artículo 5.1.15, los dos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.





2.2. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ECONOMICO

Sin duda el atractivo de la península y Puntilla de Punta de Lobos es ser un atractor a nivel mundial de deportistas del surf y similares, lo que trae asociado una inmensa cantidad de gente que, sin perjuicio no practicar tal disciplina, lo consideran un espectáculo y se suma al público flotante.

En términos estrictamente económicos, el entorno del área de Modificación del plan, considera por lo menos 21 agentes económicos que subsisten en forma casi exclusivamente de este turismo, lo que en términos simples equivale a no menos de 300 puestos de trabajo directos (6% de la fuerza laboral de la comuna), sin considerar la economía indirecta (transporte, proveedores servicios anexos y los que se deben conseguir directamente en la ciudad de Pichilemu.



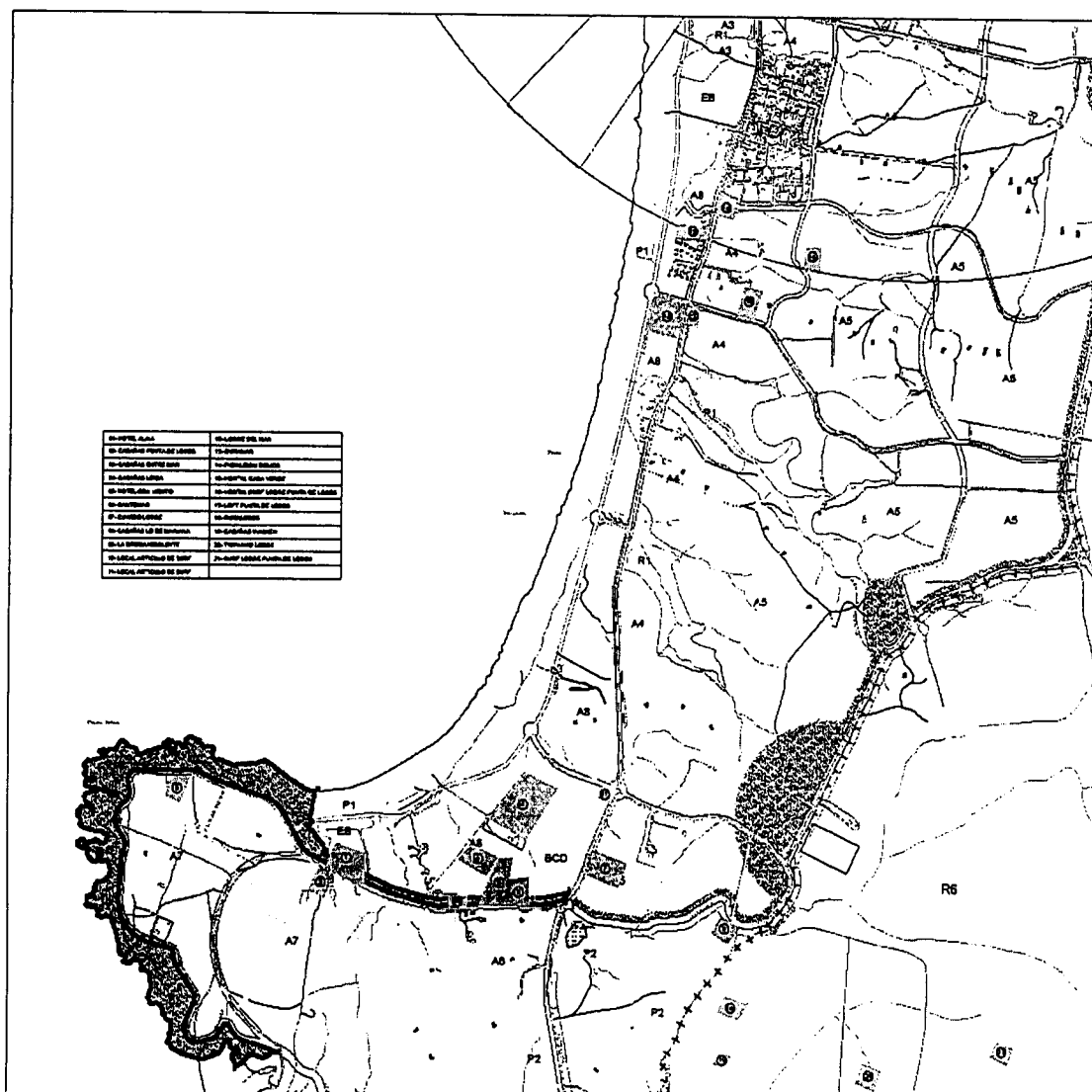
Campeonatos de surf que congregan

Esta actividad, que se puede entender como un denominado “cluster”, presenta gran dinamismo y una inmensa capacidad de crecimiento, por lo que se puede aseverar que de mantener las condiciones que originan en fenómeno para la práctica de los deportes asociados al surf. Para cuantificar este fenómeno se puede observar la siguiente progresión de instalaciones de alojamiento en el área:

Años	Cantidad instalaciones	Crecimiento %
1990-1994	1	100%
1995-1999	3	300%
2000-2004	3	75%
2005-2009	6	100%
2000-2015	7	55%

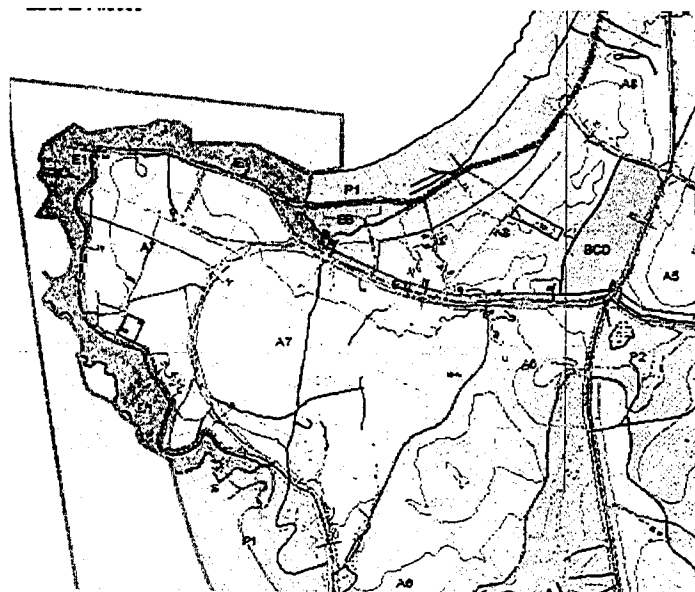
Fuente: elaboración propia en base encuestas a los agentes





Catastro de actividades comerciales y de alojamiento Elaboración propia

Las otras actividades económicas presentes en el entorno del área de la Modificación, corresponden a las relacionadas a la pesca, con un área de manejo del recurso marino concesionada a la Cooperativa Pesquera caleta Los Piures, la cual tiene tuición sobre el área marítima de todo el entorno del área de modificación.



Area de Manejo caleta Los Piures

D=U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor



**Aumento valor de suelo**

En línea con los argumentos anteriores, el valor de suelo ha tenido un progresivo y explosivo crecimiento, lo que se puede ver de la siguiente manera:

En la actualidad los valores de suelo bruto sin urbanización, se valoran en un rango de entre 0,6 y 1,5 Uf/mt²,¹ con un desarrollo casi completo del área costera entre el sector de Playa Hermosa y Camino de acceso a Punta de Lobos (I-504), con proyección hacia el oriente del camino a Cahuil.

Según lo catastrado en el Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu, se puede observar que los valores promedio de suelo en el quinquenio 2005-2010 oscilaban en torno a 0,3 Uf/mt² y hay una transacción en el año 2001 a 0,08 Uf/mt².

Concluyendo, tenemos que proyectado los valores expuestos, se puede observar que el aumento de plusvalías es en promedio de un 15% entre los años 2000 y 2010 y 25% entre los años 2010 y 2015, porcentajes que evidentemente se estabilizarán en el mediano plazo, pero que evidentemente se terminarán convirtiendo en uno de los más altos del borde costero de la región, en la lógica que este valor corresponde a suelo urbano con intensidad de uso de suelo alto.

Proceso de Gentrificación

Dado el aumento de valor del suelo, la población original local que en general era relativamente escasa ha tendido a vender sus propiedades y esto ha provocado un cambio del perfil general de los residentes del área.

En línea con lo expuesto en el punto anterior, se puede observar que existe un progresivo poblamiento de un nuevo perfil de habitantes, de los cuales existe un alto porcentaje de residentes permanentes, en general de nivel educacional profesional, de condición social alta y media alta, lo que empuja los valores hacia arriba y que en forma sistemática demandarán servicios de mayor sofisticación y especialización, por lo que superando ciertos umbrales de masa crítica generarán la posibilidad de nuevos equipamientos que se tenderán a localizar en el mismo entorno.

Este fenómeno denominado "gentrificación", es un fenómeno relativamente reciente en los procesos territoriales urbanos en Chile, lo que debe ser asumido por las autoridades de administración del estado, para prevenir generar niveles altos de segregación y

En esta línea argumental, es un factor clave para mejorar las condiciones de integración en el territorio, la conformación de espacios urbanos públicos de buena calidad y de libre acceso a la comunidad, el cual es un camino validado y promovido por la Nueva Política de Desarrollo urbano, recientemente promulgada el año 2014, en la figura de Parques Comunes en espacios cuyo valor de paisaje y de identidad con la población.

¹ Fuente: Portalinmobiliario .cl

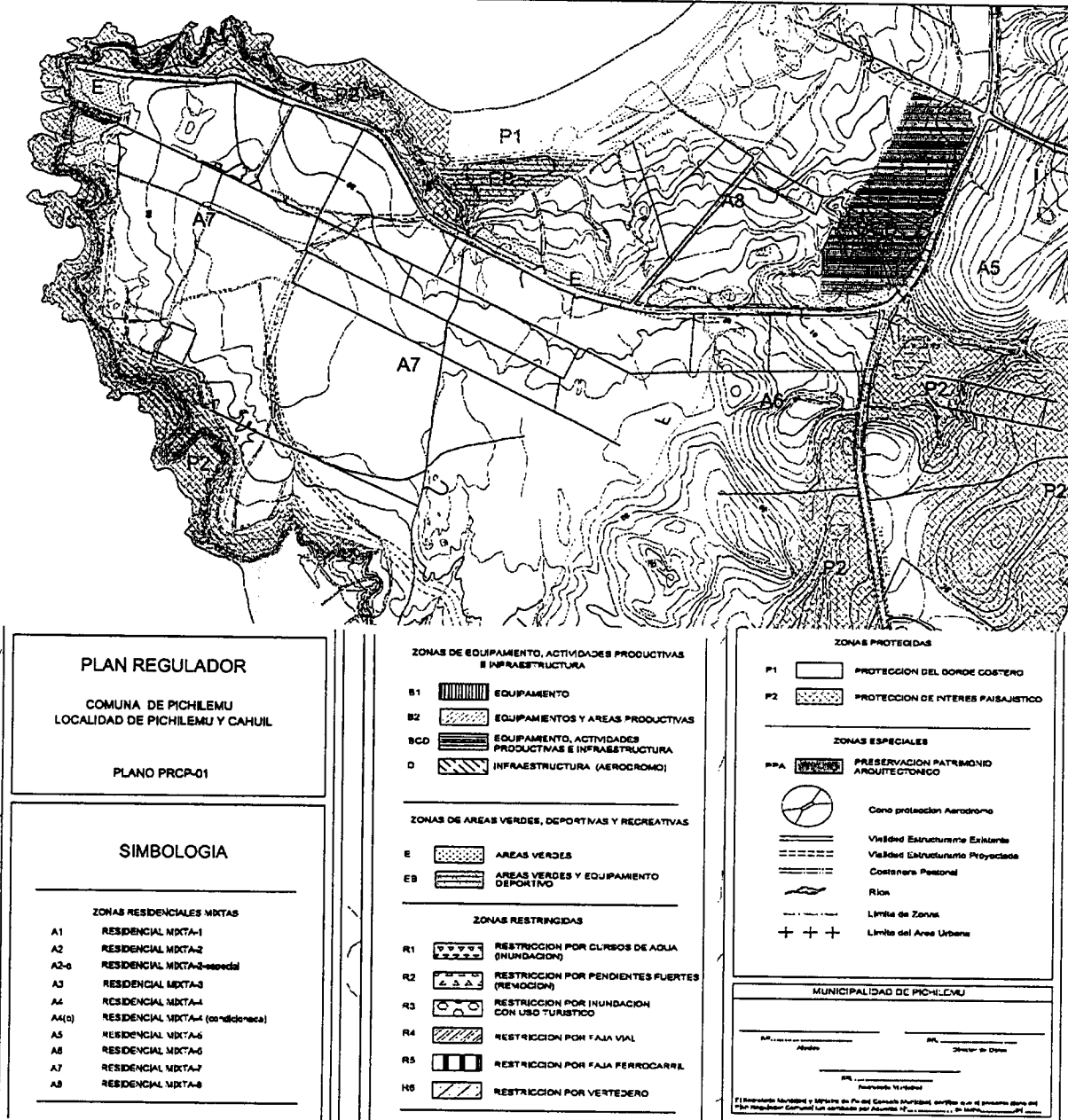




2.3. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACION

a. Zonificación existente

Plan regulador Comunal de Pichilemu, publicado el 26 de Febrero de 2005



ZONA P2: Zona Protección 2: Protección por interés y/o valor paisajístico.

"Esta zona está constituida por los terrenos que se presentan condiciones naturales, paisajísticas, de valor ecológico, y que deben ser protegidas y resguardadas para mantener y potenciar el carácter turístico de las localidades de la Comuna.

Usos de suelo permitidos: Equipamiento escala menor de: Comercio y Esparcimiento, siempre que éstos no afecten la imagen paisajística ni el sistema ecológico del lugar.

Áreas recreativas, paseos peatonales, ciclovías y similares.

Usos de suelo prohibidos: Todos los usos no mencionados como permitidos. Se prohíbe expresamente la infraestructura de telecomunicaciones como antenas e instalaciones similares.

Normas de Edificación: - No se permite subdivisión del suelo.

D:U

Felipe Barria - Arquitecto Consultor





- Se permite la edificación mínima complementaria a los usos permitidos, con una altura máxima de 1 piso. Su implementación estará condicionada a lo indicado en el artículo 2.1.30. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Dentro de esta zona destaca el Conchal Arqueológico Punta de Lobos, Ubicado en la ribera norte del sector denominado Punta de Lobos. El uso de suelo de ésta zona será sólo el relacionado con actividades recreativas al aire libre, de tal forma de permitir la contemplación y mantención del valor patrimonial de la zona en cuestión".

Diagnóstico normativo:

Esta zona abre la posibilidad de :

- Construir equipamientos en cualquier tipología, ya que no se encuentran expresamente prohibidos por la aplicación de lo instruido en DDU 227.
- La restricción de subdivisión es inoperante (se analizará en letra b)
- Se puede vivienda ya que no se encuentra expresamente prohibido
- Se permiten actividades productivas ya que no se encuentra expresamente prohibido
- Los volúmenes construidos pueden eventualmente ocupar un 100% de los terrenos, ya que no hay norma de agrupamiento (aislado-continuo-pareado), Porcentaje ocupación de suelo, antejardines, distanciamientos.
- Al ser de uso privado, se elimina la posibilidad de acceso al espacio mirador.

Area verde (Zona E)

ZONA E : Zona Area Verde.

"USOS DE SUELO PERMITIDOS:

Equipamiento: de escala menor de: Deportes
Áreas verdes Plazas, Parques, Areas verdes y áreas recreativas al aire libre.
Infraestructura: Sanitaria: redes de distribución,
Energética: redes de distribución.

USOS DE SUELO PROHIBIDOS:

Todos los usos de suelo no mencionados como permitidos. Se prohíbe expresamente la infraestructura de telecomunicaciones como antenas e instalaciones similares.

NORMAS DE EDIFICACIÓN:

- Densidad (bruta promedio) —.
- Coeficiente de Constructibilidad 0,02
- Coeficiente de Ocupación de Suelo 2%
- Altura máxima 1 piso o 3,5 mts para áreas verdes.
- Rasante Según O.G.U.C.
- Sistema de Agrupamiento Aislado.
- Frente Mínimo. 30 mts
- Cierros no se permiten.
- Tamaño predial mínimo 5.000 m²

CONDICIONES ESPECIALES:

Las Edificaciones que se proyecten en las áreas verdes serán sólo las complementarias a los usos permitidos en ellas: quioscos para ventas de diarios, revistas y confites; juegos infantiles, piletas y similares. Su implementación estará condicionada a lo indicado en el artículo 2.1.30. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

El Municipio podrá autorizar la instalación por un período determinado de tiempo de cuyas estructuras sean de carácter temporal, como son ferias artesanales, teatros al aire libre y otros similares. Las estructuras/o construcciones temporales que dichas actividades requieran estarán sujetas a las normas de edificación de ésta zona.





III. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN- SECTOR PUNTA DE LOBOS

3.1. Área de la Modificación

La modificación se encierra en el Polígono A-B-C-D-E-F-G de **174.580,76** mt2

3.2 Alcance de la Modificación

a. Planos

Reemplazo en Polígono de zonificación P2 a zonificación E1 Area Verdes 1(Zona E1)

Reemplazo polígono de Zona Área Verde (Zona E) a Zona Área Verde 1 (Zona E1) 10.884 mt2

Reemplazo Polígono de Zona Área Verde (Zona E) a Zona Área Verde 1 (Zona E1)

b. Ordenanza

1. En el Capítulo IV Art.23 en numeral 3, se incorpora "Zona E1 Áreas Verdes 1 Parque Comunal Punta de Lobos", a continuación de Zona E Áreas Verdes.

2. Se incorpora en descripción de zonificación, a continuación de ZONA E Zona Área Verde, la Zona E1 – Zona Área Verde 1 (ZE1) con la siguiente normativa:

"Zona E1- Parque Comunal Punta de Lobos.

En esta área se permitirán actividades asociadas a área verde y deportivas asociadas a los deportes náuticos y a actividades complementarias a la pesca artesanal de organizaciones legalmente constituidas en el territorio, conforme al inciso 2 del Artículo 2.1.30. Inciso 4to, letra A de la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones"

NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA AREA VERDE 1 PARQUE COMUNAL PUNTA DE LOBOS

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Prohibido
Hogares acogida	Prohibido
Hospedaje	Prohibido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Prohibido
Comercio	Prohibido
Culto y Cultura	Prohibido
Deporte	Permitido: Clubes y centros deportivos asociados a la práctica del surf y actividades náuticas.
	Prohibido: Estadios, canchas, piscinas, saunas, gimnasios, multicanchas y baños turcos.
Educación	Prohibido
Esparcimiento	Permitido
Salud	Prohibido
Seguridad	Prohibido
Servicios	Prohibido
Social	Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Inofensivo	Prohibido
Molesto	Prohibido
Insalubre o contaminante	Prohibido
Peligroso	Prohibido
INFRAESTRUCTURA	
De Transporte	Solo redes y trazados
Sanitaria	Solo redes y trazados
Energética	Solo redes y trazados

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





ESPACIO PUBLICO	
	Permitido
ÁREAS VERDES	
	Permitido

CONDICIONES DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACION	
	EQUIPAMIENTO
Superficie predial mínima (m2)	5000
Coeficiente máximo de ocupación	0,02
Coeficiente máximo de constructibilidad	0,02
Altura máxima de edificación (m)	3,5
Sistema agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Aplica O.G.U.C
Distancia mínima a medianeros (m)	Aplica O.G.U.C
Antejardín mínimo (m)	3
Densidad Bruta Máxima	No aplica

3.3. Consideraciones respecto de sistemas de abastecimiento sanitario

Según lo contenido en Circular DDU 227 de la División de Desarrollo Urbano, los Planes Reguladores Comunales deben tener un "Estudio de Factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y Alcantarillado".

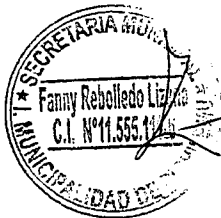
El estudio en comento debe contener los aspectos técnicos que acreditan que en el territorio sujeto de regulación es factible ampliar la dotación existente o dotar de agua potable o alcantarillado a sectores que actualmente no cuenten con esa dotación, ello en relación con el crecimiento urbano proyectado por el Plan Regulador Comunal y su modificación, requiriendo consulta previa al servicio sanitario correspondiente.

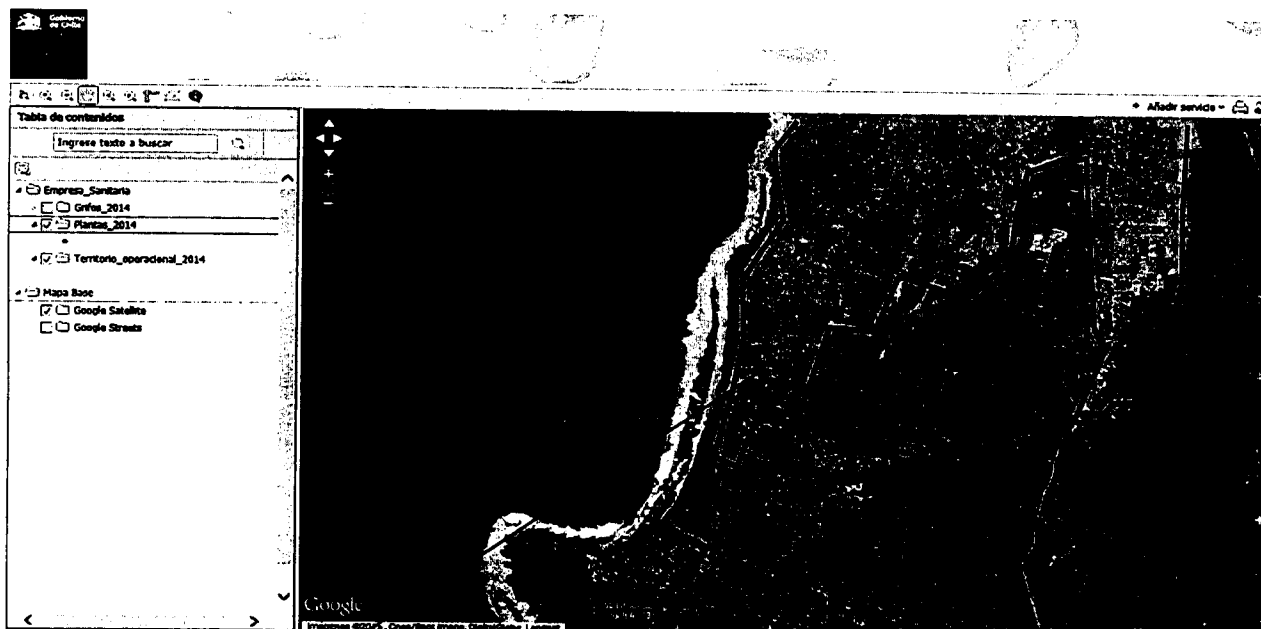
Este estudio constituye un requisito obligatorio que debe contener todo Plan Regulador Comunal o sus modificaciones. Sin embargo, en los casos de modificaciones que no alteren los escenarios del estudio de factibilidad que integra un Plan Regulador Comunal vigente en relación al crecimiento proyectado, podrá emplearse el mismo estudio.²

Efectivamente la modificación del Plan Regulador Comunal en Pichilemu, Sector Punta de Lobos, no altera el límite urbano, por lo tanto no genera nuevas áreas de cobertura.

Además bajo el análisis de las demandas asociadas a la zonificación, la Modificación, reduce la demanda en forma sustantiva, ya que limita en forma casi absoluta la posibilidad de uso y ocupación pro actividades humanas que no sean las propias del área verde.

² DDU 227 N° 3.2.2.





Territorio Operacional

Plano de Área de Concesión de servicio sanitario de Empresa ESSBIO³

3.4. Consideraciones respecto de sistemas vial y transporte

Estudio de Capacidad Vial

El estudio de Capacidad Vial debe dar una respuesta que satisfaga el crecimiento urbano de en un horizonte de al menos 10 años, a partir de escenario conformado por las Vías existente y proyectadas por el Plan o su Modificación.

Este estudio está dirigido a respaldar las decisiones de planificación en el Plan Regulador o sus modificaciones, y será necesario cuando se incremente la densidad y/o constructibilidad de determinados territorios.

Las condiciones anteriores hacen que la Modificación asociada a esta Memoria Explicativa no requiera la ejecución del referido Estudio. Efectivamente, la Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu,, Sector Punta de Lobos no aumenta la densidad del territorio a modificar, ya que ni permite vivienda y en cuanto a la constructibilidad, ésta en la Zona P2 original no estaba especificada, pero a falta de este indicador funciona de manera supletoria el Artículo 2.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que le arroja un factor de 0,5, siendo la constructibilidad propuesta por la modificación de 0,02, es decir un 4% de la constructibilidad original.

3.5. Consideraciones respecto de Áreas de Protección Ambiental, Cultural y de Infraestructura

3.5.1. Áreas de protección Ambiental

Las Áreas de protección natural corresponden a todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el Ordenamiento jurídico vigente, tales como bordes costeros marítimos. Lacustres o fluviales, parques nacionales y monumentos naturales,

En la Memoria Explicativa se debe dar cuenta de tales antecedentes que respaldan la protección oficial existente, si la hubiera. Y en función de los antecedentes anteriores, la Ordenanza del Plan podrá establecer las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las edificaciones que se pretenda emplazar en dichas áreas.

Dentro de estas categorías se pueden encontrar las siguientes situaciones

³ Fuente: www.siss.cl



**a. Bordes Costeros Marítimos, Lacustres o fluviales**

En el caso de la Modificación Sector Punta de Lobos, efectivamente comparece una Concesión de recursos pelágicos en Punta de Lobos, aprobado en el DFL N° 340 del año 1960, referente a las Concesiones marítimas

La situación anterior está recogida en la Ordenanza, respecto de reconocimiento a las actividades pesqueras artesanales

b. Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Nacionales, definidos en virtud de las facultades establecidas en la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288, siendo determinados por el Ministerio de Educación.

En el área de la Modificación no hay

c. Altas Cumbres: determinadas por la Dirección de Fronteras y Limites del estado (DIFROL)

En el área de la Modificación no hay

d. Los destinados para fines de conservación y/o protección, determinados conforme en el Decreto Ley 1939 del Ministerio de Bienes Nacionales.

En el área de la Modificación no hay

e. Los Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas, determinadas por Decreto Supremo en función a los establecido en la Ley de Bosques Nativos N° 20.283 del Ministerio de Agricultura.

En el área de la Modificación no hay

3.5.2. Áreas de protección de valor patrimonial Cultural**a. Zonas o Inmuebles de Conservación Histórica**

No hay

b. Zonas Típicas o Monumentos Nacionales

No hay

3.5.3. Áreas de protección de infraestructura

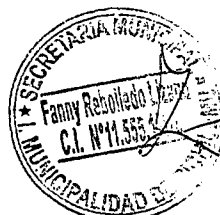
Estas zonas no edificables son aquellas que por su especial naturaleza y ubicación, o son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en inciso primero del Artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y corresponde a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales con aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos u otras similares establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

En el área de modificación no existe infraestructura asociada a estas áreas de protección.

D:U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor

25





ESTUDIO REFORMULACION
PLAN REGULADOR COMUNAL
COMUNA DE PICHILEMU
SECTOR PUNTA DE LOBOS

ORDENANZA MODIFICACIÓN

Marzo 2016

D+U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





En la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, publicado con fecha 26 de febrero de 2005 en el Diario Oficial, se modifican los siguientes puntos:

1. En el Capítulo IV Art.23 en numeral 3, se incorpora "Zona E1 Áreas Verdes 1 Parque Comunal Punta de Lobos", a continuación de Zona E Áreas Verdes.
2. Se incorpora en descripción de zonificación, a continuación de ZONA E Zona Área Verde, la Zona E1 – Zona Área Verde 1 (ZE1) con la siguiente normativa:

"Zona E1- Parque Comunal Punta de Lobos.

En esta área se permitirán actividades asociadas a área verde y deportivas asociadas a los deportes náuticos y a actividades complementarias a la pesca artesanal de organizaciones legalmente constituidas en el territorio, conforme al inciso 2 del Artículo 2.1.30. Inciso 4to, letra A de la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones"

NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA AREA VERDE 1 PARQUE COMUNAL PUNTA DE LOBOS

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Prohibido
Hogares acogida	Prohibido
Hospedaje	Prohibido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Prohibido
Comercio	Prohibido
Culto y Cultura	Prohibido
Deporte	Permitido: Clubes y centros deportivos asociados a la práctica del surf y actividades náuticas.
	Prohibido: Estadios, canchas, piscinas, saunas, gimnasios, multicanchas y baños turcos.
Educación	Prohibido
Esparcimiento	Permitido
Salud	Prohibido
Seguridad	Prohibido
Servicios	Prohibido
Social	Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Inofensivo	Prohibido
Molesto	Prohibido
Insalubre o contaminante	Prohibido
Peligroso	Prohibido
INFRAESTRUCTURA	
De Transporte	Solo redes y trazados
Sanitaria	Solo redes y trazados
Energética	Solo redes y trazados
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido
ÁREAS VERDES	
	Permitido

D+U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor





CONDICIONES DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
	EQUIPAMIENTO
Superficie predial mínima (m2)	5000
Coeficiente máximo de ocupación	0,02
Coeficiente máximo de constructibilidad	0,02
Altura máxima de edificación (m)	3,5
Sistema agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Aplica O.G.U.C
Distancia mínima a medianeros (m)	Aplica O.G.U.C
Antejardín mínimo (m)	3
Densidad Bruta Máxima	No aplica

D+U

Felipe Barria – Arquitecto Consultor



**I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA**

MEMORANDUM N°2462

PICHILEMU, 24 Octubre 2016.-

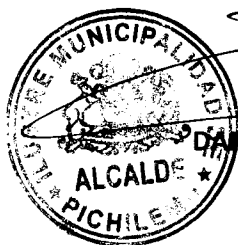
**DE : ALCALDE (S)
DANTE CORNEJO GONZALEZ**

**A : SECRETARIA MUNICIPAL
FANNY REBOLLEDO LIZANA**

1.- A través del presente, solicito a usted confeccionar Decreto aprobatorio y promulgación en Diario Oficial del proceso Modificación Plan Regulador Comunal, Sector Punta de Lobos, de acuerdo a lo solicitado por el Director de Obras Municipales mediante Memorándum N° 999 de fecha 24.10.2016 al suscrito.-

2.- Se adjunta oficio 1791 del SEREMI MINVU VI Región de fecha 27.09.2016, Informe Técnico N° 2/2016 del 26.09.2016 del SEREMI MINVU VI Región y documentación que respalda el proceso, desde folio 1 al 299.-

Saluda Atentamente a Usted



**DANTE CORNEJO GONZALEZ
ALCALDE (S)**

DCG/BVG/bvg.
C/c

- Archivo.-

MEMORANDUM N°2462

PICHILEMU, 24 Octubre 2016.-

**DE : ALCALDE (S)
DANTE CORNEJO GONZALEZ**

**A : SECRETARIA MUNICIPAL
FANNY REBOLLEDO LIZANA**

- 1.- A través del presente, solicito a usted confeccionar Decreto aprobatorio y promulgación en Diario Oficial del proceso Modificación Plan Regulador Comunal, Sector Punta de Lobos, de acuerdo a lo solicitado por el Director de Obras Municipales mediante Memorándum N° 999 de fecha 24.10.2016 al suscrito.-
- 2.- Se adjunta oficio 1791 del SEREMI MINVU VI Región de fecha 27.09.2016, Informe Técnico N° 2/2016 del 26.09.2016 del SEREMI MINVU VI Región y documentación que respalda el proceso, desde folio 1 al 299.-

Saluda Atentamente a Usted


ALCALDE CORNEJO GONZALEZ
ALCALDE (S)


DCG/BVG/bvg.
C/c

- Archivo.-

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.604

Jueves 10 de Noviembre de 2016

Página 1 de 4

Normas Generales

CVE 1133031

MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

APRUEBA MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PICHILEMU, SECTOR PUNTA DE LOBOS

Núm. 2.200 exento.- Pichilemu, 24 de octubre de 2016.

Considerando:

- Decreto exento N° 3.715, del 21 de octubre de 2014, donde se Aprueba inicio de procediendo Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
- Ord. 1.108, del 31 de diciembre de 2014, del Señor Alcalde a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Giovanna Araya avisa inicio de procedimiento formulación de Modificación No Sustancial del Plan Regulador Comunal de Pichilemu para su información.
- Ord. 9, del 5 de enero de 2015, del Señor Alcalde a Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo donde informa inicio proceso consulta a la comunidad y aprobación Modificación Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
- Ordinarios 06-07-08, del 5 de enero de 2015, del Sr. Alcalde a Junta de Vecinos Villa Esperanza, Junta de Vecinos Playa Hermosa y Asociación "Conservación de Raíces Milenarias del Borde Costero", respectivamente (Ord. 06 recibido por mano, Ord. 07 y 08 recibidos por carta certificada).
- Publicaciones de fechas de audiencia pública y exposición a la comunidad en diario El Rancagüino, de fechas 2 y 7 de enero de 2015.
- 1^{ra} Reunión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de fecha 8 de enero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 7, del 9 de enero de 2015.
- 1^{ra} Audiencia Pública, de fecha 8 de enero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 6, del 9 de enero de 2015.
- Sesión Ordinaria N° 2 de Honorable Concejo Comunal, de fecha 9 de enero de 2015, acreditado por Certificado N° 95 de Secretaria Municipal, del 15 de junio de 2016, donde se expuso el contenido de la Propuesta de Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos, el cronograma de participación ciudadana y su proceso de aprobación.
- Certificado N° 1, del 4 de febrero de 2015, del Encargado de Comunicaciones que acredita que se difundió la Audiencia Pública N° 1 y Exposición Pública en las radios locales, en las fechas 5 y 6 de enero de 2015.
- Exposición Pública reglamentaria por 30 días en Centro Cultural Ross, acreditado mediante Certificado de Secretaria Municipal N° 11, del 17 de febrero de 2015, entre los días 9 de enero y 9 de febrero de 2015.
- Ord. 153 al 158 del 9 de febrero de 2015 del Alcalde, informando a los Concejales la Audiencia Pública N° 2 y el cierre del proceso de exposición.
- Citación por mano a 2^{da} Audiencia Pública a todas las Juntas de Vecinos de Pichilemu y Organizaciones Funcionales presentes en el área. Mediante Ord 159 al 179, emitidos por el Sr. Alcalde con fecha 09.02.2015.
- 2^{da} Audiencia Pública de fecha 10 de febrero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 13 del 17 de febrero de 2015.
- 2^{da} Reunión reglamentaria del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de fecha 10 de febrero de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 12 del 17 de febrero de 2015.
- Cartas de observaciones ingresadas a la oficina de partes municipales de propietarios área afectada: Andrés Galecio, Matthias Casanello, Héctor Peña, Felipe García y Beatriz Valenzuela (asesor) del 6 de febrero de 2015 bajo registro V-122, de Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures Punta de Lobos del 24 de febrero de 2015 bajo registro V-298, de Corporación Comité de Defensa de Punta de Lobos y del Borde Costero del 25 de febrero de 2015 bajo registro V-303,

CVE 1133031

Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

- de Asociación Gremial Cámara de Turismo de Pichilemu del 25 de febrero de 2015 bajo registro J-167, de Agrupación de Adelanto de Punta de Lobos del 26 de febrero de 2015 bajo registro V-313 y del Club de Surf Punta de Lobos del 26 de febrero de 2015 bajo registro V-319.
- Sesión Ordinaria N° 2 de Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de fecha 9 de marzo de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 97 del 15 de junio de 2016.
 - Sesión Extraordinaria N° 5 de Honorable Concejo Comunal de fecha 10 de marzo de 2015, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 96 del 15 de junio de 2016.
 - Ord. 448 del 15 de abril de 2015 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
 - Ord. 730 del 15 de mayo de 2015 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins al Sr. Alcalde.
 - Ord. N° 4.103 del Contralor Regional Sr. Héctor Parra Rojas del 28 de julio de 2015, al Sr. Alcalde.
 - Ord. N° 775 del 15 de julio de 2015, del Alcalde de Pichilemu a Secretaria Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente Sra. Giovanna Araya.
 - Ord. N° 153.681/15 del 2 de septiembre de 2015 del Subsecretario del Medio Ambiente, Sr. Marcelo Mena, donde se acredita que la Modificación Plan Regulador Comunal sector Punta de Lobos no es sustancial.
 - Memorándum N° 808 del 4 de septiembre de 2015, del DOM al Encargado de Informática de la Municipalidad de Pichilemu.
 - Ord. N° 1.001 de fecha 10 de septiembre de 2015 del Sr. Alcalde a Honorable Concejo Comunal, donde se adjunta información de la modificación expuesta entre los días 9 de enero y 9 de febrero 2015.
 - Sesión Extraordinaria N° 12 de Honorable Concejo Comunal, de fecha 7 de octubre de 2015, donde se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Extraordinaria N° 5.
 - Sesión Extraordinaria N° 2 del Honorable Concejo Comunal, de fecha 30 de marzo de 2016, acreditado por Certificado de Secretaria Municipal N° 98, del 15 de junio de 2016, donde se toma acuerdo de cada una de las observaciones recibidas y se aprueba por unanimidad de los concejales presentes, el Proyecto de Modificación de Plan Regulador de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
 - Sesión Extraordinaria N° 4 de Honorable Concejo Comunal, de fecha 19 de abril de 2016, donde se aprueba Acta de Sesión Extraordinaria N° 2, con excepción del concejal que no estuvo presente, acreditado por certificado N° 99 del 15.06.2016 de la Secretaria Municipal.
 - Oficios de respuesta observaciones recibidas:
- Ord. 459 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V122 del 6 de febrero de 2015 de Propietarios área afectada: Andrés Galecio, Matthias Casanello, Héctor Peña, Felipe García y Beatriz Valenzuela (asesor).
- Ord. 457 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V298 del 24 de febrero de 2015, Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures Punta de Lobos.
- Ord. 456 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V303 del 25 de febrero de 2015, Corporación Comité de Defensa de Punta de Lobos y del Bordo Costero.
- Ord. 458 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro J167 del 25 de febrero de 2015, Asociación Gremial Cámara de Turismo de Pichilemu.
- Ord. 455 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V313 del 26 de febrero de 2015, Agrupación de Adelanto de Punta de Lobos.
- Ord. 454 de fecha 9 de mayo de 2016 de respuesta a Registro V319 del 26 de febrero de 2015, Club de Surf Punta de Lobos.
- Ord. 593 del 16 de junio de 2016, de Alcalde a Contralor Regional de O'Higgins, respecto a oficio N° 4.103.
 - Ord. 676 del 6 de julio de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo antecedentes de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
 - Ord. 1.466 del 8 de agosto de 2016 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins, donde suspende plazo de revisión.
 - Ord. 871 del 29 de agosto de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
 - Ord. 1.009 del 22 de septiembre de 2016 del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
 - Ord. 1.791 del 27 de septiembre de 2016 de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de O'Higgins que remite informe técnico N° 2 de fecha 26 de septiembre de 2016 e informa favorablemente la Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos.
 - Memorándum N° 999 del Director de Obras al Sr. Alcalde de fecha 24.10.2016.
 - Memorándum N° 2.462 del Alcalde al Secretario Municipal de fecha 24.10.2016.

CVE 1133031Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Vistos:

- Las facultades que me confieren los artículos N° 3, letra b, N° 5, letra k, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.
- Las facultades que le confiere al Honorable Concejo Comunal el artículo N° 65, letra b, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.
- Lo dispuesto en los artículos 5, 41, 42, 43, 44 y 45 de Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Decreto exento de subrogancia N° 1.046, del 13 de junio de 2016.

Decreto:

1. Apruébese Modificación del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, sector Punta de Lobos, según se indica en Plano PRCP-MPL-01, Memoria Explicativa, folios 271 al 295 y Ordenanza, folios 296 al 298 adjunta.
2. Ordénese publicar en Diario Oficial e inscribir en Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu.

Anótese, comuníquese y archívese.- Dante Cornejo González, Alcalde (S).- Fanny Rebolledo Lizana, Secretario Municipal.



ESTUDIO REFORMULACION
PLAN REGULADOR COMUNAL
COMUNA DE PICHILEMU
SECTOR PUNTA DE LOBOS

ORDENANZA MODIFICACIÓN

Marzo 2016

En la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Pichilemu, publicado con fecha 26 de febrero de 2005 en el Diario Oficial, se modifican los siguientes puntos:

1. En el Capítulo IV Art. 23 en numeral 3, se incorpora "Zona E1 Áreas Verdes 1 Parque Comunal Punta de Lobos", a continuación de Zona E Áreas Verdes.

CVE 1133031

Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

2. Se incorpora en descripción de zonificación, a continuación de ZONA E Zona Área Verde, la zona E1-Zona Área Verde 1 (ZE1) con la siguiente normativa:

“Zona E1-Parque Comunal Punta de Lobos.

En esta área se permitirán actividades asociadas a área verde y deportivas asociadas a los deportes náuticos y a actividades complementarias a la pesca artesanal de organizaciones legalmente constituidas en el territorio, conforme al inciso 2 del artículo 2.1.30 inciso 4to., letra A de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Prohibido
Hogares acogida	Prohibido
Hospedaje	Prohibido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Prohibido
Comercio	Prohibido
Culto y Cultura	Prohibido
Deporte	Permitido: Clubes y centros deportivos asociados a la práctica del surf y actividades náuticas.
	Prohibido: Estadios, canchas, piscinas, saunas, gimnasios, multicanchas y baños turcos.
Educación	Prohibido
Esparcimiento	Permitido
Salud	Prohibido
Seguridad	Prohibido
Servicios	Prohibido
Social	Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Inofensivo	Prohibido
Molesto	Prohibido
Insalubre o contaminante	Prohibido
Peligroso	Prohibido
INFRAESTRUCTURA	
De Transporte	Solo redes y trazados
Sanitaria	Solo redes y trazados
Energética	Solo redes y trazados
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido
ÁREAS VERDES	
	Permitido

CONDICIONES DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
	EQUIPAMIENTO
Superficie predial mínima (m2)	5000
Coeficiente máximo de ocupación	0,02
Coeficiente máximo de constructibilidad	0,02
Altura máxima de edificación (m)	3,5
Sistema agrupamiento	Aislado
Adosamiento	Aplica O.G.U.C
Distancia mínima a medianeros (m)	Aplica O.G.U.C
Antejardín mínimo (m)	3
Densidad Bruta Máxima	No aplica